

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ינון אזולאי
ולדימיר בליאק

פ/25/3785

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – משלוח חשבונית ושובר זיכוי לצרכן בדרך מקוונת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 13ב בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13ב, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) (1) עוסק שהוא קמעונאי גדול כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד–2014² (בסעיף זה – קמעונאי גדול), יציע לצרכן, מיד בתום עסקה שנערכה במקום העסק, לקבל חשבונית דיגיטלית באחת הדרכים המנויות בסעיף קטן (ה) ; לעניין סעיף זה, "מקום העסק" – לרבות סניף המנוהל על ידי זכייין.

(2) עוסק שהוא קמעונאי גדול, שהתקשר עם צרכן בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14ג(ו), ימציא לצרכן כל אחת מאלה :

(א) חשבונית דיגיטלית – מיד לאחר ביצוע העסקה באחת הדרכים המנויות בסעיף קטן (ה) ;

(ב) העתק חשבונית עבור העסקה – במועד מסירת הנכס ללקוח או בעת מתן השירות.

(ה) חשבונית דיגיטלית כאמור בסעיף קטן (ד) תישלח לצרכן באחת הדרכים המפורטות להלן, שבה בחר הצרכן לקבל הודעות מהעוסק, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר הצרכן לעוסק במועד ההתקשרות או במועד מאוחר יותר :

(1) מסרון ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

(2) דואר אלקטרוני ;

(3) אמצעי תקשורת מקוון אחר.

(ו) בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ה), עוסק שהוא קמעונאי גדול המוסר חשבונית או זיכוי, ישמור העתק מהם עד תום שבע שנים מיום מסירתם."

תיקון סעיף 14ז 2. בסעיף 14ז(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא :

"(1א) עוסק שהוא קמעונאי גדול יציע לצרכן לקבל העתק דיגיטלי של שובר זיכוי עבור עסקה באחת הדרכים המנויות בסעיף 13ב(ה);"

ד ב ר י ה ס ב ר

בעידן הדיגיטלי בו אנו מצויים היום, ולאור השימוש המוגבר ברכישות באמצעות האינטרנט אין כל סיבה להכביד על הצרכן, הן ברכישות בחנויות פיזיות והן ברכישות מקוונות. לאור זאת, ראוי לאמץ סטנדרט צרכני בסיסי, ולשלוח חשבונית עסקה בצורה דיגיטלית אם יבחר בכך הצרכן. שיטה זו היא הדרך המיטבית והנוחה ביותר עבור הצרכן להשתמש בחשבונית או בשובר הזיכוי במסגרת מימוש זכויותיו הצרכניות. יצירת סטנדרט אחיד של משלוח חשבוניות יגביר את השקיפות ויסייע בהשוואת מחירים, יתרום לחיזוק התחרות ולהורדת יוקר המחיה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי קמעונאי גדול יחויב להציע מסירה דיגיטלית של חשבונית וכן שובר זיכוי. הצרכן יוכל לבחור אם ברצונו לקבל חשבונית או שובר הזיכוי באופן דיגיטלי או בהעתק פיזי. בעסקת מכר מרחוק, יחויב הקמעונאי הגדול במשלוח חשבונית עסקה מפורטת באמצעות קובץ דיגיטלי באופן מידי, וגם במשלוח חשבונית נייר עם מסירת הטובין או מתן השירות שהוזמן.

עוד מוצע לקבוע כי עוסק שהוא קמעונאי גדול ישמור העתק חשבונית או זיכוי של לקוח לתקופה של שבע שנים מיום מסירתם ללקוח.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)